



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

- | | |
|---|---|
| 1 | קורן כוכבה (סתריה)
רח' מרגנית 12, יבנה |
| 2 | פאר איבון,
אהרון קרון 3, ראשל"צ |
| 3 | זך רינה
רח' אהרון קרון 3, ראשל"צ |
| 4 | גורושנסקי טטיאנה
רח' אהרון קרון 3, ראשל"צ |

נגד

התובעות:

נציגות הבית המשותף - רח' אהרון קרון 3, ראשל"צ

הנתבעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד יעקוב רוזנשיין

פסק דין

1. בפניי תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת לסיים את תפקידה כנציגת הבית ולמנות במקומה את הנציגות אשר נבחרה באסיפה שלא מן המניין ביום 16.10.2018; להורות לנתבעת להציג את הדוחות הכספיים לשנים 2016-2018 וזאת על פי הוראות הליכים שקדמו לתביעה דנא; למתן צו עשה לפינוי הפסולת מהמחסנים ומרתף הבית; ולמתן צו עשה לשימוש באולמות 2-3 אשר ממוקמים בחניון הבית המשותף.
2. יצוין כבר כעת, כי התביעה – שהוגשה בשנת 2018, נדונה בפני כב' המפקחת קציר ברין. מאחר שהמפקחת דגנית קציר ברין מונתה למפקחת בכירה בלשכת תל אביב-יפו מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") להמשיך ולדון בתביעה למן הנקודה שאליה היא הגיעה.

א. תמצית העובדות וטענות הצדדים

3. ענייננו בבית המשותף ברחוב אהרון קרון 3, ראשון לציון, הידוע גם כחלקה 674 בגוש 3925 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית מורכב ממבנה אחד ובו 4 קומות מרתף לחניה, קומת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/515/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קרקע, ו-15 קומות למגורים, כאשר קומות 1-2 בבית המשותף משמשות למסחר והן כוללות 8 אולמות המשמשים למשרדים ולהם כניסה נפרדת ו-15 קומות המשמשות למגורים של כ-133 דיירים; התובעות הן בעלות דירות (דיוור מוגן) בבית המשותף והנתבעת היא נציגות הבית המשותף.

טענות התובעות

4. כפי הנטען בכתב התביעה, מפאת חוסר שביעות רצון, העדר שקיפות וניהול לא תקין של נציגי הנתבעת, החליטו 56 דיירי הבית המהווים 42% מסך הדיירים בבית המשותף למנות את התובעת 1 למיזם כוחם לצורך כינוס אסיפה שלא מן המניין להחלפת נציגות הנתבעת; ביום 26.9.18 מסרה התובעת 1 הודעה לנציגי הנתבעת על קיום האסיפה הנ"ל ביום 16.10.2018, וביום 10.10.2018 נתלתה הודעה כאמור על לוח המודעות בבית המשותף. ואולם, אף על פי שנציגי הנתבעת סירבו לכנס אסיפה של מן המניין ולא נענו לפנייתיה של התובעת, ביום 15.10.2018 – יום לפני מועד האסיפה – הודיעו על כינוס אסיפה שלא מן המניין, שנקבעה ליום 16.10.2018 כחצי שעה לאחר המועד שקבעו הדיירים באמצעות התובעת 1.

5. ביום 16.10.2018 בשעה 18:30 התקיימה האסיפה שלא מן המניין בליווי עורכי דין מטעם התובעת 1. לאסיפה התייצב נציג הנתבעת אשר התפרע וגרם לריב בין הדיירים מה שאילץ את שומר הבית להזמין משטרה ולפזר את האסיפה. לאחר מכן, נציגי הנתבעת תלו בלובי הבית הודעה מוטעית לפיה נכחו באסיפה הנ"ל 90 מתוך בעלי דירות הבית כשבפועל נכחו 35 דיירים בלבד.

6. לגופו של עניין נטען כי חרף פניות חוזרות ונשנות לנציגי הנתבעת לקבל דוחות כספיים לשנים 2015-2016 כמתחייב מפסק הדין החלוט ת.ח. 276/15 מיום 30.12.2015 – החומר היחיד שהוגש הוא דפי בנק וקבלות חלקיות המתייחסים לשנת 2016 בלבד. בהקשר זה נטען כי הדוחות שמעלים נציגי הנתבעת מדי חודש אינם משקפים נכונה את ההוצאות וההכנסות הכספיים וישנם ליקויים וחסרים רבים לרבות: היעדר הפרדה בין תקבולים מהדיירים לתקבולים מהמשרדים, העדר פירוט בגין הכנסות חריגות, חובות מדיירים, הכנסות משנים קודמות מול הכנסות שוטפות ואין התאמה בין יתרות הדוחות המפורסמים. עוד נטען כי הוראות התקנון המוסכם של הבית קובעים כי שיעור ההשתתפות של משרדי הבית בהוצאות תחזוקת הבית יעמדו על סך של 3,300 ש"ח לכל חודש, ברם הדוחות החודשיים לשנים 2015-2016 אינם משקפים זאת.

7. באשר לסוגית המחסנים נטען כי הנתבעת אינה מאפשרת לדיירי הבית להשתמש בשני מחסנים הממוקמים בקומות המרתף והשייכים לרכוש המשותף – המחסנים מלאים בצידוד, ריהוט משרדי ופסולת בנין של גורם פרטי (ככל הנראה של מר כהן, בעליה של חברת כ.א. והבנים בע"מ; להלן: "חברת כ.א.") בשיתוף הנתבעת. עוד נטען כי נציגי הנתבעת לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פועלים לאכוף פסק דין שניתן בעניין השימוש באולמות בבית המשותף, וכך לא ניתן כיום לקיים אירועים באולמות אלה.

8. נוכח האמור לעיל, מבקשות התובעות ליתן צו עשה נגד הנתבעת אשר יורה לה לסיים את תפקידה כנציגי הנתבעת ולמנות במקומה את הוועד הנבחר באופן חוקי באסיפת הדיירים שלא מן המניין שהתקיימה ביום 16.10.2018; כמו כן, עותרות התובעות להורות לנתבעת להציג את הדוחות הכספיים לשנים 2016-2018; ליתן צו לפנות את פסולת הבניין והחפצים מהמחסנים וממרתף 1 ומרתף 4 הנמצאים ברכוש המשותף אצל הנתבעת וכן להורות לנתבעת להחזיר את המצב לקדמותו ולאפשר שימוש באולמות 2-3 ומחסן חניון קומת מינוס 3 בהתאם להוראות פס"ד בתו"ב 15-07-43898 מיום 6.7.2016 ותו"ב 4398-07-15 מיום 14.9.2016.

טענות הנתבעת

9. ראשית, לטענת הנתבעת לא מדובר בבית המשמש לדירור מוגן אלא בדירות בבית משותף ללא כל מגבלה למעט גיל הדיירים שהוא מעל 45 שנים. לגופו של עניין נטען כי רוב בעלי דירות הבית 87 מתוך 143 (כולל 10 משרדים) תומכים בהישארותם של הנתבעים כנציגות הבית לשנת כהונה נוספת. לראיה, כי ביום 6.10.2018 כונסה אסיפת דיירים בנוכחות 90 בעלי דירות, ואף על פי שלנוכח התלהטות יצרים במהלך האסיפה זומנה משטרה על ידי אנשי הביטחון של הבית, בסופו של יום נערכה הצבעה ורוב בעלי הדירות בחרו בהמשך כהונת הנתבעת.

10. באשר לנושא הדוחות הכספיים לשנים 2016-2018 - הם הוצגו לכלל דיירי הבית בלוח המודעות בסוף חודש ינואר בכל שנה. הדוחות המוצגים הם דוחות הכוללים הוצאות והכנסות המבוססים על תזרים מזומנים בבנק. באשר לחובות דיירים, במידה ושילמו ניתן לראות נתוני הכנסות מגביית חובות אלו בדיווחים החודשיים. ישנם דיירים אשר לא הסדירו חובם, דיירים אלו נתבעים בבית משפט. כמו כן ניהול הספרים מועבר מדי שנה לנציגות על ידי מנהלת החשבונות הגב' תקווה זוסמן, וספרים אלו ניתנים לעיון הדיירים מדי חודש בחודשו במקום מרכזי. עוד נטען בהקשר זה כי טענות התובעות על חוסר בגבייה ע"ס 59,245 ש"ח שגויה.

11. בכל הנוגע לפנוי המחסנים והאולמות, לבית 2 מחסנים בלבד ביחס ל - 133 בעלי דירות, ולכן כדי למנוע ריבים הוחלט לסגור אותם. מכל מקום, האחריות פינוי הפסולת היא על חברת כ.א. ולא על הנתבעת. כמו כן אין לנתבעת כל סמכות לאשר שימוש באולמות 2,3 ועל התובעות להגיש את תביעתן נגד חברת הבנים.

ב. מהלך הדיון והשתלשלות העניינים אחריו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 27.5.2019 התקיים דיון במעמד הצדדים בפני המפקחת קציר-ברין, בסופו הוחלט כי הנתבעת תמציא ללשכת המפקחת את מלוא המסמכים הנוגעים להתנהלות הכספית לשנים 2016-2019 לא יאוחר מיום 27.6.2019. עוד הוחלט כי לא יאוחר מיום 1.9.2019 תכונס אסיפה כללית של כלל בעלי הדירות כאשר על סדר יומה יהיה בחירת נציגות הבית. באסיפה יהיה נוכח משקיף אשר יהיה רשאי גם לנהל את האסיפה בהתאם להוראות התקנון החל על הבית.
13. ביום 14.7.2019 הורתה המפקחת קציר-ברין לנתבעת כי המסמכים הנוגעים לשנת 2019 יומצאו ללשכת המפקחת עד ליום 5.8.2019, וביום 6.8.2019 תינתן לתובעות אפשרות לעיין במסמכים.
14. ביום 13.8.2019 הורתה המפקחת לנציגות להמציא לעיון התובעות את המסמכים הנודעים לשנת 2019 תוך 7 ימים מיום מתן ההחלטה.
15. ביום 20.8.2019 הגישה התובעת 1 חוות דעת מומחה מטעמה, וביום 5.9.2019 הגישה הנתבעת את תגובתה.
16. ביום 15.9.2019 הודיעו התובעות כי הם מעוניינות במינוי מומחה מכריע מטעמה של המפקחת קציר-ברין, וביום 31.10.2019 הודיעה התובעת 1 על קיום אסיפה כללית ביום 27.10.2019.
17. ביום 11.11.2019 התקיים דיון נוסף במעמד הצדדים במהלכו ולאחר שהמפקחת קציר-ברין שוכנעה כי לא כונסה אסיפה כללית כנדרש, הורתה לכנס אסיפה כללית נוספת ביום 28.11.2019. כמו כן, הוצע לצדדים למנות מומחה מכריע מטעמה של המפקחת לבחינת הטענות שהועלו על ידי התובעות.
18. ביום 17.12.19 הומצא ללשכת המפקחת פרוטוקול האסיפה אשר התקיימה ביום 28.11.19 בנוכחות משקיפה עו"ד מעין תהל כהן ממנו עולה כי הנתבעת נבחרה כנציגות הבית ברוב קולות.
19. ביום 18.3.2020 מונה רו"ח יצחק סלובדיאנסקי כמומחה מכריע מטעמה של המפקחת קציר-ברין (להלן: "המומחה"). המומחה התבקש לחוות את דעתו בשאלות הבאות:
 - א. האם הדוחות הכספיים לשנים 2016-2019 משקפים בצורה נאותה את ההכנסות וההוצאות של הנתבעת בשנים הנ"ל.
 - ב. ככל שהתשובה לנ"ל שלילית יפרט המומחה כיצד הדבר בא לידי ביטוי ו/או כיצד לתקן ליקוי זה (ככל שקיים).
 - ג. האם הנתבעת גבתה/גובה מבעלי הדירות/משרדים דמי ניהול בחסר אם לאו. ככל שקיים חסר יפרט המומחה מניין נובע חסר זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. ביום 29.10.2020 הוגשה חוות הדעת המומחה (להלן: "**חוות הדעת**"). חוות הדעת מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין. לאור החלטת המפקחת קציר-ברין מיום 29.10.2021 הנתבעים הודיעו כי הם מסכימים עם האמור בחוות הדעת ואין בכוונתם להגיש שאלות הבהרה. מנגד, התובעת 1 הפנתה למומחה שאלות הבהרה וביום 26.1.2021 הגיש המומחה את תשובותיו לשאלות ההבהרה של התובעות. אציין כבר כעת, כי בשל חילופי המפקחים בלשכת חולון, התיק הונח על שולחני רק בחודש אוגוסט 2021 לאחר קבלת הודעת עדכון מטעם התובעות.

ג. דיון והכרעה

21. לאחר שעיינתי במלוא החומר המצוי בתיק, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לדחות את התביעה (למעט מתן המלצות אופרטיביות לנתבעת) והכול כפי שיפורט להלן.
22. עיקר המחלוקת בדיון נסובה סביב שני סעדים אותם ביקשו התובעות בכתב תביעתן, והם: להורות לנתבעת לסיים את כהונתה ולהורות לנתבעת להציג את הדוחות הכספיים לשנים 2016-2019.

החלפת כהונת הנתבעת

23. כאמור, לגבי הסעד הראשון הורתה המפקחת קציר-ברין לקיים אסיפת דיירים בנוכחות משקיף נטרלי כשעל סדר יומה בחירת הנציגות. מששוכנעתי כי תוצאות האסיפה מיום 28.11.19 הביעו אמון בנתבעת כאשר רוב בעלי הדירות בחרו בה לכהונה נוספת אני מוצא עוד טעם להידרש לסעד זה.

המצאת דוחות כספיים לשנים 2016-2019

24. לגבי הסעד השני, הנתבעת העבירה ללשכת המפקחת ביום 5.8.2019 את הדו"ח הכספי לשנת 2019, והתובעות עיינו בהם ביום 6.8.2019. ביום 24.8.2019 העבירה הנתבעת ללשכת המפקחת את הדוחות הכספיים לשנים 2016-2018 והם הועברו למומחה מטעם המפקחת. אקדים ואומר כי בכך, למעשה, מילאה הנציגות אחר הסעד העיקרי בתביעה – להמציא את הדו"חות הכספיים לשנים 2016-2018 ולטעמי די היה בכך כדי לדחות את התביעה ולא להרחיב את החזית מעבר לאמור בכתב התביעה. ואולם מאחר שהצדדים הסכימו למינוי מומחה חשבונאי מטעם המפקחת, ראיתי גם להתייחס למסקנותיו על פי חוות הדעת שהגיש ותשובותיו לשאלות ההבהרה.
25. בטרם הכרעה, אביא מושכלות יסוד בקשר לתפקידו של המומחה המוסכם, כאשר הוא מונה מטעם המפקח על רישום מקרקעין:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראשית, יש לזכור כי המומחה מטעם בית המשפט משמש זרועו הארוכה של בית המשפט (רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002); רע"א 408/14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (9.2.2014)).

שנית, הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט לא תיפסל אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין (רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה (26.1.2006); רע"א 6116/97 שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ (28.11.1997)).

שלישית, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים (ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002); ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מוניטי רבי (31.12.1988); בר"מ 5171/07 מנשה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה (31.12.2007)).

26. ובמיושם לעניינו - כפי שעולה מחוות הדעת עם החלטת המפקחת למינויו של המומחה, המומחה התבקש לבחון האם הנציגות אכן אינה גובה את מלוא דמי הוועד מכלל הדיירים בבית המשותף, את הסכום של 1,000 ₪ שנגבו בשנת 2016 ואת מלוא דמי הוועד מהמשרדים. כמו כן התבקש המומחה להביע עמדתו האם הדוחות הכספים מציגים לאשורה את המצב הכספי של הבית המשותף.

27. אביא להלן את עיקרי מסקנות המומחה בחוות דעתו:
בעמוד 6 סעיף ז' לחוות הדעת, לעניין יתרות החוב של הדיירים ושל בעלי המשרדים, סוכם כלהלן:

"לסיכום האמור עד כאן:

- 1) הסכומים בהם מחוייבים הדיירים תואמים את הסיכומים.
- 2) ישנה ירידה משמעותית בחובות הדיירים בין השנים 2016 ל-2018."

עמוד 7 סעיף 9 ב' וג' לחוות הדעת, לעניין הפערים בין הכנסות והוצאות, תוך שצוין כי מדובר בדיווחים על בסיס מזומן:

"ב. לסיכום הבדיקה, קיים פער בסך של 30,892 ₪ בין הסכום שהיה אמור להיות מופקד לחשבון הבנק של הנציגות לבין הסכום שהופקד בפועל. סכום זה הינו חוסר בהפקדות בנוסף ליתרת חוב דיירים נכון לסוף שנת 2018.
ג ניתן לראות כי הפער מהווה 0.7% מסך ההכנסה שהייתה אמורה להיות, מניסיוני אני קובע כי מדובר על פער זניח."

עמוד 7-8 סעיף 10 לעניין דוח חודש אוגוסט 2016:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/515/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ד. גם בבדיקה זו מדובר על פער זניח בשיעור של 0.7%, שכאמור נובע ככל הנראה מטעות הקלדה".

28. כמו כן, המומחה מצא כי הדו"חות הכספיים משקפים נאמנה את המצב הכספי של הנציגות ואופן פעילותה, וראוי להביא מקצת הדברים שנאמרו בחוות הדעת המומחה בעניין זה (בעמוד 8 סעיף 11):

"ה. לגופו של עניין, לאחר שבחנתי את אופן הצגת הדוחות הכספיים אני סבור כי הם משקפים בצורה נאותה את פעילותה של הנציגות ואסביר:

ד. דיווח על ההכנסות

- (1) במסגרת הפגישה שערכתי עם הצדדים עלתה טענה מטעם התובעים לפיה הם מבקשים ששורת ההכנסות תוצג באופן מפורט ותציג את הסכומים מכל סוג של הכנסה, (דמי וועד, הכנסה מכביסה או כל הכנסה מסוג אחר).
- (2) הצגה מפורטת של הכנסות, במקרים בהם מדובר על הכנסה ממקורות שונים, הינה נורמה מקובלת בתחום החשבונאות, והיות ומדובר על בקשה שאינה מצריכה מאמץ מיוחד, הרי שאני סבור כי יש להיענות לבקשת התובעים בסוגיה זו".

ה. סעיפי ההוצאות

- (3) מעיון בדוחות הכספיים עולה כי הם מפרטים באופן ברור את כלל ההוצאות שהיו לנציגות כאשר ההצגה היא על פי מהות ההוצאה וסכומה.
 - (4) כאמור לעיל, על מנת לקבל מידע מלא ומפורט של סעיפי ההוצאות יש צורך במתן אפשרות גישה לנתוני מערכת הנהלת החשבונות.
- "....

29. לנוכח מסקנות המומחה שוכנעתי אפוא כי הדוחות הכספיים משקפים בצורה נאותה את פעילות הנציגות וככל שהתגלו פערים הם היו זניחים או נובעים מטעויות הקלדה. באשר להשגות התובעות באשר לאמור בחוות הדעת, עיינתי בשאלות ההבהרה ובתשובות המומחה ונחה דעתי כי אין בהשגות כדי לסטות ממסקנתי האמורה. כך, העניין המרכזי שעליו עמדו התובעות במסגרת שאלות ההבהרה הוא אותו פער של כ-31 ש"ח בין סכום התשלום לבין סכום ההפקדות, שנבע מחוסר גבייה. בעניין זה הוסבר כי לא מדובר בחוב ספציפי בגינו נוצר הפער אלא בחוסר הפקדות שוטף שהביא לכדי הפער. אומנם, המומחה עמד על כך כי אי אפשר להסביר את חוסר ההפקדות לאורך השנים, אך כפי שעולה מהמענה לשאלות ההבהרה, מדובר בפער שהתרחב עם השנים בעקבות אי תשלום של חלק מהדיירים ביחס לחוב זה או אחר, בשים לב לתשלום של 1,000 ₪ משנת 2016 שחלק מהדיירים לא עמדו בו. ואולם המומחה הצביע על כך שהפער הצטמצם עם השנים, קרי – קיימת עלייה משמעותית בגבייה מהדיירים (ראו בפסקה 13(ב) לחוות הדעת). בעניין זה אזכיר כי אף על פי שהנציגות מחויבת בשקיפות מלאה וניהול תקין של חשבונות הבית המשותף, יכולים להיווצר בשגגה פערים כאלה או אחרים שאינם בהכרח מצביעים על רשלנות או היעדר אמינות בניהול החשבונות.

30. כמו כן נטען כי המומחה לא התייחס לדו"חות משנת 2019. יצוין כי כתב התביעה התמקד בדו"חות בין השנים 2016-2018 ומשום מה במהלך הדיון שוררבה גם הדרישה לדו"חות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משנת 2019. אמנם, הוראות המפקחת למומחה כללו בדיקת הדו"חות משנת 2019, עם זאת לאור הצהרת המומחה כי לא קיבל לידיו דו"חות אלה, הואיל וכתב התביעה לא התייחס לשנת 2019 ומאחר שהאחריות להמצאת הדו"חות מוטלת גם על התובעות, לא ראיתי לנכון להתערב בקביעות אלה של המומחה.

31. מכל מקום, לאור האמור בחוות הדעת ובתשובות לשאלות ההבהרה, ולאחר שעיינתי בהשגות התובעות ובתשובות להן, התרשמתי כי המקרה שלפנינו הוא אינו אחד מן המקרים בהם יש הצדקה להתערב בקביעת דעתו של המומחה אשר קבע כי לא נפל פגם בהתנהלות הכספית של הנציגות.

32. חרף האמור, ולאור החלטתה של המפקחת במינויו של המומחה ראיתי לנכון להסב את תשומת לב הנציגות להמלצות המומחה בחוות דעתו כדלקמן:

- א. יש להציג בדוחות הכספיים פירוט של הכנסות, במקרים בהם מדובר על הכנסה ממקורות שונים, וכי פירוט זה הוא נורמה מקובלת בתחום החשבונאות.
- ב. יש לקבוע מנגנון מוסכם אשר יאפשר לנציג הדיירים לעיין במסמכי הנהלת החשבונות בשני מועדים קבועים במהלך השנה (עיון בנתונים בתום חצי שנה ובסוף השנה), וזאת כדי שלא להכביד באופן לא סביר על הנהלת החשבונות.
- ג. נתוני הגיול יפורסמו אחת לחצי שנה ללא ציון שמות הדיירים אלא פירוט של כל חוב בנפרד, ללא ציון שם החייב והתקופה שהחוב לא משולם

ההמלצות האופרטיביות הנ"ל מקובלות עליי ונראות לי נכונות בנסיבות, אך אני מותיר אותן לשיקול דעת הנציגות והאסיפה הכללית.

פינוי הפסולת ממרתף 1 ו-4

33. לא מצאתי להידרש לטענות התובעות נגד החברה הקבלנית לפינוי הפסולת ממרתף 1 וממרתף 4. החברה הקבלנית אינה נמנית עם סוג בעלי הדין הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח וזאת בהתאם להוראות סעיף 73 בתוספת לחוק המקרקעין.

פתיחת מחסנים בקומת המרתף לשימוש כלל בעלי הדירות

34. הנתבעות ביקשו בכתב תביעתן להורות לנתבעת להחזיר את המצב לקדמותו באולמות 3-2 ובמחסן חניון מינוס 3. הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי מדובר בשני מחסנים אל מול 133 בעלי דירות וכדי למנוע ריבים וסכסוכים הוחלט לסגור מחסנים אלו לשימוש הדיירים. טענה זו נזנחה במהלך הדיונים בפני עם זאת לדדי יש להעלות דרישה זו להצבעה באסיפה הכללית של כלל דיירי הבית על פי רוב מתוך למעלה ממחצית בעלי כלל הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

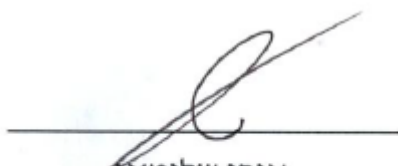
מס' תיק: 3/515/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ו. סיכום

35. לאור המנומק לעיל, התביעה על רכיביה המפורטים לעיל - נדחית. עם זאת, על הנתבעת לבחון לקבל את המלצות המומחה בחוות דעתו בהתאם לסעיף 32 לעיל.
36. באשר להוצאות ההליך, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 **אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן** – **משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: **עניין אורהייטק**)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין."
37. באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות; וראו גם: **עניין אורהייטק**, שם). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (**Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ**, בפסקה 9 (28.12.2020)).
38. יישום עקרונות אלה בעניינו מוביל למסקנה כי לאור תוצאת פסק הדין אמנם יש לפסוק לנתבעת הוצאות מסוימות, אולם מאחר שבסופו של יום התובעות נקטו בהליכים משפטיים לצורך קבלת חשבונות, דבר שיכל היה להיפתר גם ללא התערבות משפטית, ולאור העובדה שבסופו של יום התובעות עמדו על ליקויים מסוימים בהתנהלות (הגם שאלה לא עולים כדי התערבות משפטית), אני סבור שיש לפסוק הוצאות ריאליות בשיעור מופחת בלבד. מאידך גיסא לקחתי גם בחשבון את העובדה שיתר רכיבי התביעה נדחו על אתר בהעדר ביסוס ראייני ובהעדר סמכת עניינית.
39. על כן, התובעות יישאו, יחד ולחוד, בחלקה של הנציגות בשכ"ט המומחה בסך 2,925 ש"ח וכן בהוצאות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט על הצד הנמוך בסך 4,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן (4 אוקטובר, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון